

1500604-59.2022.8.26.0536
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Uso de documento falso
Magistrado: André Rossi
Comarca: Guarujá
Foro: Foro de Guarujá
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 17/08/2022
... Tribunal de Justiça de São Paulo:

"TRÁFICO DE DROGAS. As provas colhidas indicam a prática do tráfico. No confronto entre a versão apresentada pela ré e sua filha e o depoimento das testemunhas policiais, que tem compromisso com a verdade, estes devem ser mais valorizados. Ausentes indícios de que os policiais visem imputar a prática delitiva a inocente. Mantida a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Guarujá
Foro de Guarujá
2ª Vara Criminal
Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500604-59.2022.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500604-59.2022.8.26.0536
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Uso de documento falso
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2044080/2022 - 02º D.P. GUARUJA, 23044340 - 02º D.P. GUARUJA, 2044080 - 02º D.P. GUARUJA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DANILO DE OLIVEIRA CALLADO
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

DANILO DE OLIVEIRA CALLADO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 304 c.c. o art. 297, caput, do Código Penal, porque, no dia no dia 15 de fevereiro de 2022, por volta das 17h05, na Rua Manoel Alves Ferreira, numeral 10, Pae Cará, nesta comarca fez uso de documento público falso, consistente em cédula de identidade sob nº 40.932.868-6, em nome de DANILO CARVALHO GONÇALVES, espelho 0364-0.

Diz a denúncia que o réu, na data e local supramencionados, após ser abordado por policiais militares, identificou-se como Danilo Carvalho Gonçalves, apresentando a cédula de identidade descrita, documento público falso que adquiriu no município de São Paulo, com o intuito de evitar ser preso, uma vez que se encontrava foragido da Justiça.

Consta que o acusado foi avistado caminhando pela via pública citada quando passou a demonstrar excessivo nervosismo com a presença dos policiais militares. Diante da fundada suspeita, os policiais abordaram o réu, o qual exibiu o supracitado documento falso. Em consulta ao nome do réu na rede COPOM, constou que ele estaria utilizando identidade falsa, uma vez que era procurado pela Justiça.

Ainda segundo a denúncia, questionado sobre sua real identidade, o acusado confessou a prática criminosa, revelando ser procurado pela justiça e ter adquirido o documento falso por R\$ 3.000,00 na cidade de São Paulo, de indivíduo desconhecido.

A denúncia foi recebida em 17 de fevereiro de 2022 (fls. 71). O réu foi citado (fls. 91) e apresentou resposta à acusação (fls. 96/97). Mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 102/103), seguindo-se oitiva de uma testemunha e interrogatório do réu.

Em debates o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a d. Defesa requereu a absolvição sustentando insuficiência probatória e, subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a fixação do regime aberto e o direito de recorrer em liberdade (121/124)

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1, boletim de ocorrência de fls. 2/4, auto de exibição e apreensão de fls. 5, fotografia de fls. 6, laudo pericial de fls. 117/120, bem como, de resto, pela prova oral colhida.

A autoria criminosa igualmente é certa e será atribuída ao réu.

O réu foi preso em flagrante. Flagrante, como já se disse, é a “certeza visual do crime” (Desembargador Rafael Magalhães) e de sua autoria.

Preso em flagrante, perante a autoridade policial o réu disse o seguinte:

“CONFESSA TER EXIBIDO UMA FALSA CARTEIRA DE IDENTIDADE AOS POLICIAIS MILITARES, A FIM DE EVITAR SER PRESO, TENDO EM VISTA ESTAR FORAGIDO DA JUSTIÇA; QUE ADQUIRIU A FALSA CARTEIRA DE IDENTIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, PELA QUANTIA DE R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), JUNTO A UM SUJEITO POR SI DESCONHECIDO” (fls. 10).

Em juízo o réu disse ter entrado em contato, por meio da rede social Facebook, com um indivíduo da cidade de São Paulo, o qual lhe apresentou um outro agente que lhe vendeu o documento falso. Na data dos fatos durante a abordagem policial o aludido documento foi localizado em sua bolsa, ocasião em que revelou que era foragido da justiça. Não conhecia os policiais militares que o abordaram. Já havia sido preso por tráfico de drogas e roubo. Está em cumprimento de pena (fls. 124 e 126).

A testemunha PM Diogo Conrado Rodrigues relatou que na data dos fatos, ao realizar a abordagem do réu, este exibiu um documento que levantou suspeitas. O réu também aparentou nervosismo, o que chamou a atenção dos policiais. Durante a abordagem o réu revelou que era foragido da justiça. Em pesquisa foram constatadas inconsistências nas informações contidas no documento exibido pelo acusado. Questionado sobre as inconsistências verificadas, o réu admitiu que o documento de identidade era falso, momento em que revelou que era foragido da justiça. Ressaltou a testemunha que ao ser abordado o réu apresentou o documento "como se fosse ele" (fls. 124/125).

Como se vê, inviável a pretendida absolvição.

A testemunha policial militar foi segura ao relatar que o réu foi preso em flagrante ao apresentar o documento de identidade apreendido nos autos durante a abordagem policial. Contou que ao exibir o documento o acusado aparentou nervosismo, e que em pesquisa foram identificadas inconsistência nas informações contidas no aludido documento. Ressaltou o fato de ter o réu efetivamente exibido o documento aos policiais.

Frise-se que o relato da testemunha está em plena consonância com o depoimento prestado pelo réu na frase extrajudicial, em que ele admite ter exibido o documento contendo informações falsas aos policiais.

Por outro lado, nenhum motivo se evidenciou tivesse a testemunha policial para falsamente acusar o réu. Note-se que o acusado declarou desconhecer os policiais que o abordaram, portanto, nenhum motivo teriam eles para falsamente imputar ao réu conduta criminosa.

Os relatos da testemunha mostraram-se firmes e harmônicos em relação aos demais elementos de prova colhidos no decorrer da instrução, todos a apontar a prática do delito descrito na denúncia, pelo acusado.

Como sabido, o valor dos testemunhos dos policiais é igual ao dos testemunhos de qualquer outra pessoa estranha aos quadros policiais.

O preconceito de que viriam eles em juízo com intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas, é despido de qualquer fundamento.

Não existe qualquer impedimento ou suspeição em relação a policiais, pelo só fato de serem policiais, no Código de Processo Penal vigente.

Aliás, seria de manifesto contrassenso o Estado credenciá-los para o exercício da repressão criminal e, ao depois, ao chamá-los para prestação de contas, perante o Poder Judiciário, deles retirar a credibilidade anteriormente depositada.

Sobre o tema, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"TRÁFICO DE DROGAS. As provas colhidas indicam a prática do tráfico. No confronto entre a versão apresentada pela ré e sua filha e o depoimento das testemunhas policiais, que tem compromisso com a verdade, estes devem ser mais valorizados. Ausentes indícios de que os policiais visem imputar a prática delitiva a inocente. Mantida a condenação. Incabível a redução do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Inviável a substituição da pena ou sua suspensão. O regime fechado é o adequado. NEGADO PROVIMENTO AO APELO" (Apelação nº 0004707-61.2013.8.26.0032; Relator(a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Comarca: Araçatuba; Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 16/09/2014; Data de registro: 16/09/2014).

"Apelação Criminal Tráfico de entorpecente. Recurso defensivo postulando a

absolvição. Autoria comprovada pela palavra dos policiais que prenderam o réu em flagrante. Recurso desprovido" (Apelação nº 0002226-67.2008.8.26.0302; Relator(a): José Raul Gavião de Almeida; Comarca: Jaú; Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 16/12/2010; Data de registro: 28/12/2010).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa dos réus isolada - Depoimentos dos policiais firmes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Penas fixadas com critério - Inviabilidade, no caso, da aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Regime prisional inicial fechado mantido - Recursos desprovidos" (Apelação nº 0012236-97.2015.8.26.0344; Relator(a): Nelson Fonseca Junior; Comarca: Marília; Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 24/11/2016; Data de registro: 25/11/2016).

De se registrar, porém, que o laudo pericial a fls. 117/120 conclui pela autenticidade do documento de identidade exibido pelo acusado. Desse modo, tratando-se de documento regularmente emitido pelo órgão competente e incontroversa a falsidade dos dados nele insertos, tem-se que o tipo penal que se enquadra à conduta praticada pelo réu é o do art. 304, c.c. o art. 299, caput, ambos do Código Penal.

De rigor, portanto, a aplicação ao caso da regra contida no art. 383, do Código de Processo Penal, segundo a qual "O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da queixa ou da denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave".

Note-se constar na denúncia o fato de terem os policiais constatado, por meio de pesquisa via rádio, a existência de informações falsas no documento apresentado pelo acusado. Assim sendo, sabido que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica nela contida, inexistente, no caso, comprometimento à ampla defesa e ao contraditório.

Neste sentido, julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - Preliminares de nulidade afastadas - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Réu Confesso - Reconhecida a falsidade ideológica do documento - Desclassificação do delito remetido devida - Pena mitigada - Necessidade - Regime prisional inicial semiaberto adequado à espécie - Maus antecedentes e reincidência - Recurso parcialmente provido. (...) O elemento subjetivo do tipo, consistente na vontade de fazer uso do documento falso, com conhecimento da falsidade, ficou satisfatoriamente evidenciado. Nesse ponto, observa-se que o laudo pericial de fls. 88/91 (repetido a fls. 97/100) concluiu que a cédula de identidade periciada era autêntica. Logo, o documento é ideologicamente falso, na medida em que houve a aposição de fotografia do réu, em documento regularmente emitido pelo órgão competente. É caso de aplicação da regra do artigo 383, do Código de Processo Penal, que dispõe: 'O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da queixa ou da denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave' (...) Portanto, caracterizado o crime do artigo 304, c.c. o artigo 299, do Código Penal" (TJSP; Apelação Criminal 1503491-50.2021.8.26.0536; Relator (a): Jucimara Esther de Lima Bueno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/07/2022; Data de Registro: 21/07/2022).

Bem demonstradas, portanto, autoria e materialidade do delito previsto no art. 304, c.c. o art. 299, caput, ambos do Código Penal, resta a fixação da pena.

Atento aos critérios estampados no art. 59 do Código Penal, e considerando as circunstâncias e consequências do crime, verifico que o réu é possuidor de maus

anteriores (fls. 29/41), razão pela qual fixo a pena-base acrescida de um sexto, resultando em um ano e dois meses de reclusão e onze dias-multa.

Anota-se, neste ponto, ser imperiosa a adoção de condenações diversas (proc. 0003088-47.2009.8.26.0223 - fls. 29; 0004791-49.2008.8.26.0093 - fls. 29/30; e 0012340-06.2011.8.26.0223 - fls. 30/31 e 38/39) para aumentar a pena na primeira fase do cálculo e na segunda etapa pela reincidência. Assim:

"(...). 4. Havendo mais de uma condenação definitiva anterior, não configura bis in idem a utilização de uma na primeira fase de dosimetria, para caracterizar maus antecedentes, e da outra na segunda fase, para aplicar a agravante da reincidência. (...)." (STJ - HC 123.042/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 19/05/2015).

Tratando-se de réu confesso e havendo ainda duas condenações aptas a gerar reincidência, compenso uma delas com a atenuante da confissão espontânea, e utilizo a segunda para exasperar a pena nesta segunda etapa. Acresço, portanto, em mais um sexto as penas, resultando em um ano, quatro meses e dez dias de reclusão e doze dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o fechado, ante os maus antecedentes e a reincidência do réu.

Com relação ao instituto da detração, melhor refletindo sobre o tema, verifico ser inconcebível a aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal, neste momento processual, por não estar demonstrado que o réu preencha os requisitos subjetivos para a progressão imediata de regime de pena, de modo que a análise haverá de ser feita, oportunamente, pelo MM. Juízo da Execução.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, incisos II, do Código Penal.

Também incabível o sursis, nos termos do art. 77, inciso I, do Código Penal.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal e corrigido monetariamente na forma do art. 49, § 2º do Código Penal.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO DANILO DE OLIVEIRA CALLADO, qualificado nos autos, incurso nas sanções do art. 304, c.c. o art. 299, caput, ambos do Código Penal, às penas de um ano, quatro meses e dez dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de doze dias-multa no mínimo legal.

O réu respondeu preso ao processo e preso deve permanecer, ainda que deseje recorrer desta sentença, pois persistem os requisitos ensejadores da custódia cautelar expostos nas decisões de fls. 54/58 e 102/103. A ordem pública ver-se-ia fragilizada pela presença do réu multirreincidente no meio social.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Defiro ao réu, assistido pela Defensoria Pública, os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Ao trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial.

P. I. C.

Guaruja, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA